

Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 16 декабря 2011 г. N 113-оз
"О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре"

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 16 декабря 2011 года

Статья 1. Общие положения

Настоящий Закон в соответствии с **Федеральным законом** "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" регулирует вопросы материально-технического и финансового обеспечения оказания адвокатами юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации в соответствии с **Федеральным законом** "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", и компенсации их расходов на оказание указанной помощи, а также устанавливает за счет средств бюджета автономного округа дополнительные гарантии права граждан Российской Федерации на получение бесплатной юридической помощи.

Статья 2. Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания адвокатами юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания адвокатами юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период, и включает в себя:

- 1) расходы на содержание помещений для работы адвокатов;
- 2) транспортные расходы, связанные с проездом на любом виде транспорта, в том числе на личном (за исключением такси);
- 3) командировочные расходы, включающие суточные расходы и расходы за наем жилого помещения.

2. Перечень населенных пунктов, относящихся к труднодоступным и малонаселенным местностям автономного округа, утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Правительство автономного округа).

ГАРАНТ:

См. **перечень** населенных пунктов, относящихся к труднодоступным и малонаселенным местностям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для оказания адвокатами юридической помощи, утвержденный **постановлением** Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 декабря 2011 г. N 514-п

3. Порядок компенсации расходов адвокатам, оказывающим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа, определяется Правительством автономного округа.

ГАРАНТ:

См. **порядок** компенсации расходов адвокатам, оказывающим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденный **постановлением** Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 декабря 2011 г. N 514-п

Статья 3. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи

1. Под бесплатной юридической помощью для целей настоящего Закона понимается оказание на бесплатной основе услуг юридического характера участниками государственной системы бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим право на получение указанной помощи в соответствии с **Федеральным законом** "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", а также со **статьей 4** настоящего Закона, за счет средств, предусмотренных на данные цели законом автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период.

2. Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются:

- 1) исполнительные органы государственной власти автономного округа;
- 2) государственные органы автономного округа;
- 3) государственное юридическое бюро автономного округа (в случае его учреждения);
- 4) иные участники, предусмотренные **Федеральным законом** "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации".

3. К участию в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи привлекаются адвокаты в порядке, предусмотренном **Федеральным законом** "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации".

Статья 4. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи

1. Право на получение бесплатной юридической помощи имеют категории граждан, установленные **статьей 20** Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", а также следующие категории граждан:

- 1) неработающие инвалиды III группы;
- 2) граждане пожилого возраста старше 65 лет;
- 3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- 4) вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны;
- 5) ветераны боевых действий;
- 6) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
- 7) **утратил силу**;

Информация об изменениях:

См. **текст подпункта 7 пункта 1 статьи 4**

8) многодетные родители и воспитывающие детей в возрасте до 14 лет родители в неполных семьях;

9) граждане, проживающие в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа, в соответствии с перечнем населенных пунктов, утвержденных

Правительством автономного округа;

10) представители малочисленных народов, являющиеся субъектами права традиционного природопользования, ведущие традиционный образ жизни;

11) представители малочисленных народов, проживающие в сельской местности (в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов), для которых виды традиционной хозяйственной деятельности являются неосновным способом жизнеобеспечения;

12) представители общественных организаций малочисленных народов, не имеющих статуса юридического лица;

13) **утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 13 пункта 1 статьи 4

2. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2 статьи 4

Статья 5. Случаи оказания бесплатной юридической помощи

1. Государственное юридическое бюро автономного округа и адвокаты, участвующие в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи (далее - адвокаты), осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме, составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, указанных в **пункте 1 статьи 4** настоящего Закона, в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

Информация об изменениях:

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2014 г. N 64-оз подпункт 2 пункта 1 статьи 5 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона

См. текст подпункта в предыдущей редакции

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого

владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находится жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные **Трудовым кодексом** Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;

Информация об изменениях:

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2014 г. N 64-оз в подпункт 7 пункта 1 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, **вступающие в силу** по истечении десяти дней со дня **официального опубликования** названного Закона

См. текст подпункта в предыдущей редакции

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

Информация об изменениях:

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2014 г. N 64-оз в подпункт 9 пункта 9 настоящего Закона внесены изменения, **вступающие в силу** с 1 января 2015 г.

См. текст подпункта в предыдущей редакции

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

Информация об изменениях:

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2014 г. N 64-оз в подпункт 10 пункта 1 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, **вступающие в силу** по истечении десяти дней со дня **официального опубликования** названного Закона

См. текст подпункта в предыдущей редакции

10) установление и оспаривание отцовства (материнства);

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;

12) ограничение дееспособности;

13) рассмотрение заявления о признании гражданина недееспособным;

14) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;

15) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;

16) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;

Информация об изменениях:

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2014 г. N 64-оз пункт 1 статьи 5 настоящего Закона дополнен подпунктом 16.1, **вступающим в силу** по истечении десяти дней со дня **официального опубликования** названного Закона

16.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

Информация об изменениях:

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2014 г. N 64-оз пункт 1 статьи 5 настоящего Закона дополнен подпунктом 16.2, **вступающим в силу** по истечении десяти дней со дня **официального опубликования** названного Закона

16.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Информация об изменениях:

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2014 г. N 64-оз пункт 1 статьи 5 настоящего Закона дополнен подпунктом 16.3, **вступающим в силу** по истечении десяти дней со дня **официального опубликования** названного Закона

16.3) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации;

Информация об изменениях:

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 31 марта 2016 г. N 33-оз в подпункт 17 пункта 1 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, **вступающие в силу** по истечении десяти дней со дня **официального опубликования** названного Закона

См. текст пункта в предыдущей редакции

17) рассмотрение вопросов традиционного природопользования, землепользования (для представителей малочисленных народов, имеющих право на бесплатную юридическую помощь).

Информация об изменениях:

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 31 марта 2016 г. N 33-оз пункт 1 статьи 5 настоящего Закона дополнен подпунктом 18, **вступающим в силу** по истечении десяти дней со дня **официального опубликования** названного Закона

18) установление факта национальной принадлежности к числу малочисленных народов (ханты, манси, ненцы).

Информация об изменениях:

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2014 г. N 64-оз статья 5 настоящего Закона дополнена пунктом 1.1, **вступающим в силу** по истечении десяти дней со дня **официального опубликования** названного Закона

1.1. В случае взыскания алиментов государственные юридические бюро и адвокаты осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с **пунктом 1 статьи 4** настоящего Закона, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, а если указанные граждане являются истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о взыскании алиментов, также представляют их интересы в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Информация об изменениях:

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2014 г. N 64-оз в пункт 2 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Государственное юридическое бюро автономного округа и адвокаты не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина, а также в иных случаях, предусмотренных **статьей 21** Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации".

Информация об изменениях:

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 31 марта 2016 г. N 33-оз настоящий Закон дополнен статьей 5.1, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона

Статья 5.1. Оказание в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. В экстренных случаях право на получение бесплатной юридической помощи имеют граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В целях настоящего Закона под экстренным случаем понимается необходимость неотложного оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В целях настоящего Закона под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и подобные ситуации), которую он не может преодолеть самостоятельно.

2. Порядок принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, определяется Правительством автономного округа.

Статья 6. Документы, необходимые для получения бесплатной юридической помощи

Для получения бесплатной юридической помощи гражданин вместе с заявлением об оказании бесплатной юридической помощи представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а также

документ, подтверждающий отнесение его к одной из категорий граждан, предусмотренных **Федеральным законом** "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" или **статьей 4** настоящего Закона.

Статья 7. Порядок представления документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи

1. Документы, необходимые для получения бесплатной юридической помощи, представляются гражданином или его представителем в государственное юридическое бюро автономного округа и адвокату.

2. В случае обращения гражданина в органы государственной власти автономного округа, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, с просьбой об оказании бесплатной юридической помощи указанные органы самостоятельно запрашивают у гражданина либо в иных органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях документы, предусмотренные **статьей 6** настоящего Закона, и направляют их в государственное юридическое бюро автономного округа или адвокату для последующего предоставления гражданину бесплатной юридической помощи.

3. Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в автономном округе определяется Правительством автономного округа.

Статья 8. Оплата труда и компенсация расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь

1. Оплата труда и компенсация расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право на ее получение в соответствии с **Федеральным законом** "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", а также со **статьей 4** настоящего Закона, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период.

2. Размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, указанным в **пункте 1 статьи 4** настоящего Закона, и компенсации расходов адвокатов на оказание указанной помощи определяются Правительством автономного округа.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 15 января 2012 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) **Закон** Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 апреля 2005 года N 17-оз "Об обеспечении оказания адвокатской помощи на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2005, N 4, ст. 334);

2) **Закон** Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 июля 2009 года N 95-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об обеспечении оказания адвокатской помощи на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2009, N 7 (ч. 1), ст. 571).

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Н.В. Комарова

г. Ханты-Мансийск
16 декабря 2011 года
N 113-оз